

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas door Luminus NV (hierna “wij” of “Luminus”) aan de klant (hierna “u”) v01012026)

1.Definities en toepassing Algemene Voorwaarden (hierna “AV”)

Bijzondere Voorwaarden: ons document waarin de tarieven, de duur en de bijzondere bepalingen worden vermeld (hierna “BV”). **Consument:** iedere natuurlijke persoon die elektriciteit en/of aardgas en/of aanverwante producten en diensten aankoopt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. **Levering:** het voorzien op het Leverpunt van elektriciteit en/ of aardgas. **Leveringsovereenkomst:** het geheel van de overeenkomst tussen u en ons betreffende de Levering en de desgevallend injectie van zelfgeproduceerde elektriciteit; de AV, de BV evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan maken deel uit van deze Leveringsovereenkomst; in geval van tegenstrijdigheden hebben de BV voorrang. **Leverpunt:** het overeengekomen punt waar wij elektriciteit en/of aardgas leveren en van waarop u desgevallend zelfgeproduceerde elektriciteit op het net injecteert; dit punt heeft een uniek EAN-nummer.

Netbeheerder: de beheerder van het nationaal, regionaal of lokaal net voor de transmissie, het vervoer of de distributie van elektriciteit en/of aardgas. De begrippen die niet in deze Leveringsovereenkomst zijn gedefinieerd hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Deze AV zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en aardgas aan Consumenten.

2. Leveringsovereenkomst

Wij zullen elektriciteit en/of aardgas leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald. U zal op het Leverpunt uitsluitend onze elektriciteit en/of aardgas afnemen, ons de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven. De Leveringsovereenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen, o.m. inzake openbare dienstverplichtingen.

3. Totstandkoming van de Leveringsovereenkomst

3.1. De Leveringsovereenkomst komt tot stand zodra u ons aanbod heeft aanvaard. U zal op het Leverpunt uitsluitend onze elektriciteit en/of aardgas afnemen, ons de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven. De Leveringsovereenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen, o.m. inzake openbare dienstverplichtingen.

3.2. Wij kunnen u als klant weigeren indien u nog openstaande schulden heeft ten aanzien van ons. Wij kunnen u van een waarborg vragen in de volgende gevallen:

Uw Leverpunt bevindt zich in het Vlaams Gewest: indien (i) u nog openstaande schulden heeft bij ons (in welk geval u tevens eerst uw schulden moet aflossen), (ii) u in een periode van 24 maanden voorafgaand aan het afsluiten van de Leveringsovereenkomst of tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst twee of meerdere facturen niet tijdig heeft betaald en/ of (iii) u ons heeft gemeld dat uw contract met uw vorige energieleverancier werd beëindigd omdat u uw facturen niet betaalde;

Uw Leverpunt bevindt zich in het Waals Gewest: indien (i) u nog openstaande schulden heeft bij ons (in welk geval u tevens eerst uw schulden moet aflossen), (ii) u in een periode van 24 maanden voorafgaand aan het afsluiten van de Leveringsovereenkomst twee of meerdere facturen niet tijdig heeft betaald en/ of (iii) u ons heeft gemeld dat uw contract met uw vorige energieleverancier werd beëindigd omdat u uw facturen niet betaalde;

Uw Leverpunt bevindt zich in het Brussels Gewest: indien u nog openstaande schulden heeft bij ons. Indien u niet voldoet aan de vraag tot waarborg binnen een termijn van 15 kalenderdagen, kunnen wij u eveneens als klant weigeren.

De waarborg zal hoogstens 3 maanden geschat verbruik bedragen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2 maanden), en mag door ons worden gebruikt om uw schulden aan te zuiveren. De waarborg zal eventueel na compensatie met nog openstaande bedragen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, worden teruggestort binnen de 30 kalenderdagen na onze slotfactuur. In alle gevallen kan u de waarborg terugvragen van zodra u gedurende één jaar al uw facturen stipt heeft betaald zonder betalingsherinnering en u bij ons geen openstaande schuld meer heeft.

3.3. De Levering start zodra wij door de Netbeheerder als leverancier voor het Leverpunt in het aansluitingsregister of toegangsregister werden geregistreerd.

3.4. Consumenten die bij het afsluiten van de Leveringsovereenkomst nog gebonden zijn door een leveringsovereenkomst met een andere leverancier met betrekking tot het Leverpunt, geven ons een uitdrukkelijk mandaat om voor hen deze leveringsovereenkomst te beëindigen en om de hiervoor noodzakelijke gegevens bij hun huidige leverancier op te vragen.

4. Duur

4.1. De Leveringsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur of voor de bepaalde duur opgegeven in de BV, welke dan wordt gerekend vanaf de eerste levering.

4.2. Is uw Leveringsovereenkomst van bepaalde duur, dan wordt deze na afloop in principe telkens automatisch verlengd voor de duur vermeld in de BV, behoudens in geval van wijziging zoals bepaald in artikel 11.3, en onverminderd de mogelijke opzegging door Luminus overeenkomstig artikel 4.4.

4.3. U kan uw Leveringsovereenkomst in elk geval steeds zonder verbrekingsvergoeding opzeggen met een opzegtermijn van drie weken. De beëindiging zal pas effectief worden indien het Leverpunt door een andere leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien of wordt afgesloten en indien wij niet meer als uw leverancier geregistreerd staan bij de Netbeheerder. Zoniet zal de Leveringsovereenkomst verdergezet worden.

4.4. Wij kunnen de Leveringsovereenkomst van onbepaalde duur (op elk moment) of van bepaalde duur (op de einddatum) beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van twee maanden.

5. Verbruik, Levering en Meting

5.1. Verbruik

5.1.1. U zal de elektriciteit en/of het aardgas enkel op het Leverpunt verbruiken en dit steeds voor uw eigen rekening.

5.1.2. Indien u toestellen gebruikt om zelf energie te produceren, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden.

5.1.3. U moet iedere wijziging van uw verbruiksgegevens onmiddellijk aan ons meedelen.

5.1.4. Indien u kiest voor energiedelen of peer-to-peer handel in hernieuwbare energie, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. Desgevallend zullen uw meetgegevens worden aangepast overeenkomstig onze bijzondere voorwaarden voor energiedelen, na voorafgaande aanvaarding van deze laatste door u. Indien uw afnamepunt is gelegen in het Vlaams of Waals Gewest en u elektriciteit injecteert in het kader van energiedelen of peer-to-peer handel en u onze bijzondere voorwaarden niet heeft aanvaard, zal Luminus de geïnjecteerde elektriciteit alsnog verrekenen, hetgeen een impact kan hebben op uw terugleveringsvergoeding.

5.2. Levering en Netbeheerder

5.2.1. U sluit met ons de Leveringsovereenkomst. Uw aansluiting op het net wordt door de Netbeheerder beheerd. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit van de Levering, en regelt de kwaliteit van de afname, de toevoer van elektriciteit en/of aardgas, de meetinrichting, de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen evenals het aan- en afsluiten van de meters. Wij zijn geen partij bij deze relatie en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het nakomen van regels in die relatie door u of door de Netbeheerder.

5.2.2. Indien de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas beperkt of onderbreekt, zal automatisch de Levering eveneens beperkt of onderbroken worden. Deze beperking en/of schorsing valt buiten onze aansprakelijkheid.

5.3. Meting

5.3.1. De Netbeheerder bezorgt ons de stand van uw meter. Indien u ons de stand meedeelt, bent u verantwoordelijk voor de juiste opgave daarvan. De gegevens van de Netbeheerder hebben in elk geval voorrang.

5.3.2. Zowel u als wij kunnen bij twijfel over de juistheid van de meting de meetinstallatie laten onderzoeken. Dit gebeurt op kosten van de verzoeker.

5.3.3. Een rechtzetting van de meetgegevens en nettarieven en de daaruit voortvloeiende facturatie kan betrekking hebben op een periode van maximaal twee jaar voorafgaand aan de laatste meteropname, tenzij wettelijk of reglementair anders zou zijn voorzien.

6. Prijs en producten

6.1. In de BV wordt de prijs vermeld en hoe deze is samengesteld. De prijsberekening voor Leveringsovereenkomsten met een variabele prijs gebeurt op basis van de indexeringsformule zoals opgenomen in de BV.

6.2. In geval van wijziging van de prijs, zullen wij de bepalingen van artikel 11 naleven.

6.3. Worden rechtstreeks aan u doorgerekend, tenzij anders bepaald in de BV: - de bijdragen, heffingen, retributies, toeslagen, belastingen, btw, vergoedingen, en eventuele andere lasten en kosten die ons door de bevoegde overheid of reguleringsinstantie worden opgelegd ; - de transportkosten, distributiekosten, meterhuiskosten, de kosten voor de aan- of afsluiting van het Leverpunt, vaststelling van meterstanden, de eventuele bijkomende netdiensten, het reactief vermogen en het piekvermogen die ons opgelegd worden door de Netbeheerder.

Deze kosten mogen met terugwerkende kracht aangerekend worden indien dit ook voor ons toegepast wordt.

6.4. De kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/of analoge certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu worden doorgerekend als onderdeel van de energieprijs.

6.5. Indien wij ten gevolge van wijzigingen in het regelgevend kader of door andere buiten onze invloed liggende omstandigheden niet voldoende uit hernieuwbare bronnen opgewekte duurzame energie beschikbaar hebben, kunnen we de levering van deze energie procentueel verminderen en aanvullen met andersoortige, maar wel zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie.

6.6. Wij mogen alle kosten aan u aanrekenen die ons door de Netbeheerder aangerekend worden voor diensten uitgevoerd op uw vraag, op initiatief van de Netbeheerder of op onze vraag ten gevolge van uw nalaten of fout. Eveneens mogen wij bovenop deze kosten onze administratieve kosten aan u aanrekenen.

6.7. Recentste info over onze prijzen, producten en diensten kan u terugvinden op de startpagina van de Luminus website.

Een lijst van al onze actieve producten kan u terugvinden op de Luminus website, meer bepaald op <https://www.luminus.be/nl/privel/elektriciteit-gas/prijslijsten/>. De prijsvergelijkers van de regulators kan u terugvinden op de websites van de CREG (CREG scan), Vlaamse Nutsregulator (V-test), CwPaPe (CompacWPaPe) en Brugel (Brusim).

7. Facturatie en betalingsvoorwaarden

7.1. Wij baseren ons conform artikel 5.3 op de meetgegevens die ons ter beschikking worden gesteld en op de door de Netbeheerder meegedeelde verbruiksprofielen om de door u afgenomen elektriciteit en/of aardgas te factureren en/of de door u geïnjecteerde elektriciteit te vergoeden. Wij mogen u voorschotfacturen sturen. Het bedrag van die voorschotfacturen wordt berekend op basis van de door u verstrekte gegevens, op basis van de periodieke afrekening, uw energietarief en het geschatte verbruik in een daaropvolgende leveringsperiode. U kan ons steeds verzoeken het bedrag van de voorschotfacturen aan te passen, waarna wij u binnen een redelijke termijn zullen informeren welk gevolg wij hieraan geven, alsook kunnen wij dit bedrag te allen tijde wijzigen, waarvoor wij u de nodige verantwoording zullen verschaffen. Bij dergelijke wijziging op ons initiatief heeft u tot 15 dagen na kennisgeving de tijd om zich hier schriftelijk tegen te verzetten.

Voor zover wij uw meetgegevens hebben ontvangen van de Netbeheerder, bezorgen wij u jaarlijks een factuur waarin uw effectieve verbruik wordt afgerekend en waarin wij de reeds gefactureerde voorschotfacturen tot meteropname verrekenen. Indien wij geen meetgegevens ontvangen, kunnen wij u voorschotfacturen blijven sturen. Indien wij geschatte verbruiken ontvangen van de Netbeheerder, dan zullen wij dit geschatte verbruik effectief aanrekenen. Indien

wij vaststellen dat de verbruiksgegevens foutief zijn, zullen wij dit melden aan de Netbeheerder en zullen wij u verder voorschotfacturen sturen. Uw effectieve verbruik zal dan later worden afgerekend.

Indien u beschikt over een digitale meter kan u op maandbasis worden gefactureerd op basis van uw gemeten maandverbruik indien u dit verzoekt of indien dit overeenkomstig de BV verplicht is. In dat geval ontvangt u geen voorschotfacturen meer.

7.2. De betaling van onze facturen kan uitsluitend gebeuren op ons bankrekeningnummer vermeld op de factuur. U dient onze facturen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na ontvangstdatum (indien de factuur wordt verstuurd per post, wordt deze geacht te zijn ontvangen op de derde dag na de verzending) te betalen. Dit kan per domiciliëring of per overschrijving of via andere betalingswijzen die Luminus desgevallend zal vermelden in het klantenportaal of op de factuur. Indien u de factuur niet tijdig betaalt, zullen wij u minstens één herinnering sturen. Bij gebreke aan betaling binnen de in de herinnering voorziene termijn, sturen wij u een ingebrekestelling. Indien wij u een bedrag verschuldigd zijn, zullen we dit terugbetalen binnen de betalingstermijn zoals hierboven bepaald, tenzij wij niet op de hoogte zijn van uw rekeningnummer (in welk geval wij de terugbetaling zullen doen binnen de 15 kalenderdagen nadat wij op de hoogte werden gebracht van uw rekeningnummer). Er wordt geen bijkomende kost aangerekend indien u zich verzet tegen domiciliëring. U heeft de mogelijkheid om uw slot- en afrekeningsfacturen uit te sluiten van domiciliëring. De uitvoering van de domiciliëringsovereenkomst van de slotfactuur zal ten vroegste 15 kalenderdagen na datum van ontvangst van de slotfactuur gebeuren (de datum van ontvangst is de 3de dag na het versturen van de factuur).

7.3. Indien u of wij van mening zijn dat onze factuur foutieve gegevens (andere dan de meetgegevens) bevat, moet binnen de 12 maanden na ontvangst van de factuur schriftelijk contact met de andere partij worden opgenomen, behoudens wanneer de toepasselijke regelgeving een langere termijn voorziet. Indien de klacht over een factuur terecht is of verder moet worden onderzocht en indien de betreffende factuur nog niet werd betaald, mag u de betaling van het betwiste deel van de factuur opschorten tot de klacht is afgehandeld. Wij zullen zo vlug mogelijk na ontvangst van de klacht (of zo vlug mogelijk na ontvangst van de noodzakelijke informatie van een derde indien wij die informatie nodig hebben voor het beantwoorden van de klacht) ten gronde op de klacht antwoorden.

7.4. Laattijdige betaling van één factuur heeft voor gevolg dat iedere andere factuur, ook al was daarvoor door ons een afbetalingsplan toegestaan, onmiddellijk opeisbaar is, zonder ingebrekestelling.

7.5. Voor zover toegelaten door en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving mogen wij administratieve kosten aanrekenen voor het toezenden van extra facturen, duplicaten, een afbetalingsplan of indien een opdracht tot domiciliëring door de bank- en/of postinstelling wordt geweigerd.

7.6. Bij niet-tijdige betaling van de gehele factuur of een deel ervan of indien een opdracht tot domiciliëring door de financiële instelling wordt geweigerd, bent u naast het verschuldigd saldo gehouden tot:

- indien uw leverpunt zich bevindt in het Vlaams Gewest: a) herinneringen aan 7,5EUR en overige aanmaningen aan 15EUR, met uitzondering van de eerste herinnering voor de eerste drie vervallen schulden in een kalenderjaar die niet wordt aangerekend; b) verwijlinteressen aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de betaaltermijn van de herinnering, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van volledige betaling; c) een forfaitaire vergoeding: 20 EUR op een verschuldigd saldo t.e.m. 150 EUR, 30 EUR + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf van 150,01 EUR t.e.m. 500 EUR en 65 EUR + 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf vanaf 500,01 EUR, zonder dat deze vergoeding het bedrag van 2.000 EUR kan overschrijden.
- indien uw leverpunt zich bevindt in het Waals Gewest: a) herinneringen aan 7,50EUR en overige aanmaningen aan 15EUR indien deze worden verstuurd per post (met uitzondering van de eerste herinnering voor de eerste drie vervallen schulden in een kalenderjaar die niet wordt aangerekend) en tot een maximum van 20 EUR op een verschuldigd saldo t.e.m. 150 EUR en 30 EUR + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf vanaf 150,01 EUR zonder dat deze vergoeding het bedrag van 55EUR per jaar per energie kan overschrijden; b) verwijlinteressen aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de betaaltermijn van de herinnering, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van volledige betaling.
- indien uw leverpunt zich bevindt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: a) herinneringen aan 7,50EUR en overige aanmaningen aan 15EUR tot een maximum van 55 EUR per leveringscontract. b) verwijlinteressen aan de wettelijke interestvoet van rechtswege vanaf de vervaldag van de factuur.

Bovenvermelde kosten gelden onverminderd de mogelijke aanrekening van procedurekosten in geval van een gerechtelijke invordering.

7.7. Tenzij de gewestelijke reglementering een andere schadevergoeding zou voorzien, heeft u recht op verwijlinteressen aan de wettelijke interestvoet ingevolge foutieve facturatie door onze fout of een laattijdige terugbetaling. Deze interesten beginnen te lopen de dag na de dag waarop wij de betaling conform artikel 7.2 hadden moeten uitvoeren, of, in geval van foutieve facturatie door onze fout, vanaf de datum van protest door u. Tevens zijn dan de kosten van uw ingebrekestellingen (15 EUR) en herinneringen (8 EUR of 7,5 EUR in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest) voor onze rekening en heeft u recht op een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het dan onbetaalde bedrag voor zover u een derde moet inschakelen om betaling ervan te bekomen.

7.8. Indien de Leveringsovereenkomst wordt beëindigd, om welke reden ook, bezorgen wij u een eindafrekening.

7.9. Indien u het statuut van beschermde klant hebt of van mening bent recht te hebben op

het sociaal tarief, moet u ons zo snel als mogelijk de nodige bewijzen en stukken bezorgen.
7.10. De regelgeving met betrekking tot wanbetaling en met betrekking tot beschermde klanten is van toepassing. De kosten genoemd in artikelen 7.5 en 7.6 worden niet aangerekend aan beschermde klanten met leverpunt in het Vlaams Gewest.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen inzake aansprakelijkheid in deze Leveringsovereenkomst en in andere regelgeving, zijn u en wij ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk in geval van:

- (a) niet-uitvoering van de voornaamste verbintenissen van de Leveringsovereenkomst, tenzij in geval van overmacht;
- (b) bedrog, grove of opzettelijke fout.

8.2. In geval van aansprakelijkheid zal enkel de rechtstreeks veroorzaakte materiële schade vergoed worden. Enige vergoeding van immateriële schade zoals onder andere bedrijfsschade, winstderiving, productieverlies, verlies van gegevens of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. De vergoeding van alle materiële schade zal bovendien maximaal gelijk zijn aan 12 maal uw gemiddelde maandverbruik van de laatste zes maanden, of van de duur van de Leveringsovereenkomst zo deze korter is.

8.3. Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen 30 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, schriftelijk aan de andere partij worden gemeld. Laattijdige schademeldingen worden niet vergoed.

8.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet goed functioneren van het net, de installaties op het Leverpunt, de meetinrichting, fouten in meetgegevens, variaties in spanning en frequentie, bevoorradingsproblemen, tekortkomingen van de Netbeheerder. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens (zoals bijvoorbeeld standaard jaanverbruiken, synthetische lastprofielen). Dit alles is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerder en staat los van de Leveringsovereenkomst.

8.5. U zal ons vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, zoals uw commerciële relaties, die zouden leiden tot een grotere aansprakelijkheid dan deze die voortvloeit uit de artikelen 8.1 t.e.m. 8.4.

8.6. Alle claims onder deze Leveringsovereenkomst kunnen uitsluitend tegen Luminus worden gericht. U doet afstand van elke buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen Luminus en haar verbonden en geassocieerde vennootschappen, evenals tegen hun respectievelijke bestuurders, leidinggevende personen en personeel (hetzij) via een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandig die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Leveringsovereenkomst, ongeacht de specifieke schadeoorzaak.

9. Schorsing van de Levering en onmiddellijke beëindiging van de Leveringsovereenkomst

9.1. In geval van ernstige tekortkoming door ons, mag u de Leveringsovereenkomst vroegtijdig beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst.

9.2. Wij mogen de Levering schorsen of de Leveringsovereenkomst vroegtijdig beëindigen per schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang, zonder schadevergoeding, mits naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale openbare dienstverplichtingen, indien:

- (a) u uw betalingsverplichtingen of andere verplichtingen na ingebrekestelling niet nakomt;
 - (b) wij u conform artikel 3.2 vragen om een waarborg te stellen, en u nalaat om (tijdig) deze waarborg te stellen;
 - (c) er een onderbreking of stopzetting van de Levering wordt opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde overheid;
 - (d) u fraudeert of door ons geleverde elektriciteit en/of aardgas doorlevert aan derden;
 - (e) u nalaat ons onmiddellijk in te lichten over ieder element waarvan u kennis heeft dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken.
- De beëindiging doet geen afbreuk aan ons recht op schadevergoeding. In geval van beëindiging overeenkomstig artikel 9.2 (d), zal deze schadevergoeding minstens gelijk zijn aan 3 maanden geschat verbruik. Indien onze schade groter is, zullen wij ook die kunnen verhalen. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7.5 en 7.6 bent u evenwel geen schadevergoeding verschuldigd indien wij beëindigen op grond van artikel 9.2. (a), (b) of (c).

10. Verhuis

10.1. Behoudens indien dit anders bepaald is in de BV, blijft de Leveringsovereenkomst bij verhuis onverminderd van kracht op uw nieuw adres. U dient ons bij voorkeur 30 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk 30 kalenderdagen na de verhuis) op de hoogte te brengen van uw verhuisplannen en ons volgende informatie te bezorgen: (1) uw toekomstige adres; (2) EAN-nummer(s) en meternummer op dat adres; (3) de datum vanaf wanneer er geleverd moet wor-

den op het nieuwe Leverpunt en de Levering op uw huidige Leverpunt gestopt dient te worden en (4) alle meterstanden op het ogenblik van de verhuisdatum. U kan hiervoor gebruik maken van de communicatiekanalen die wij met het oog op verhuis ter beschikking stellen, o.a. ons energieovernamedocument. Indien wij pas later op de hoogte worden gesteld van uw verhuis, kunnen wij u op het Leverpunt dat u verlaat nog elektriciteit en/of gas aanrekenen tot de dag na de melding door u van de verhuis, tenzij de toepasselijke regelgeving in een dwingende regeling voorziet. Wij bezorgen u een factuur met de eindafrekening voor het Leverpunt dat u verlaat. U moet ons de meterstand ten laatste 30 kalenderdagen na uw verhuis bezorgen. Doet u dit niet, dan hebben wij het recht om de meterstand te laten vaststellen door de Netbeheerder. Indien u, mits voorlegging van het bewijs, verhuist naar het buitenland of naar een ander gewest, naar een woning waar er geen aparte meter is voor elektriciteit en/of aardgasverbruik, gaat inwonen bij een andere verbruiker die reeds een leveringsovereenkomst heeft, verhuist naar een gebied waar wij om objectieve redenen niet (meer) in staat zijn om de Leveringsovereenkomst verder te zetten, kan de Leveringsovereenkomst opgezegd worden met ingang van de effectieve verhuisdatum.

10.2. Wij leveren op uw nieuwe Leverpunt vanaf de datum die u ons meedeelde. De BV van de Leveringsovereenkomst kunnen aangepast worden zoals voorzien in artikel 11 en/of in functie van uw nieuwe Netbeheerder.

11. Wijzigingen aan de Leveringsovereenkomst

11.1. Voor zover deze wijzigingen niet in uw nadeel zijn, mogen wij op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de Leveringsovereenkomst. Wij zullen u desgevallend deze gewijzigde voorwaarden tenminste twee maanden voor het inwerkingtreden ervan op geïndividualiseerde wijze medelen. Als mededeling geldt onder meer de melding per brief, op de factuur, per e-mail of via een andere duurzame drager.

11.2. Indien uw Leveringsovereenkomst van onbepaalde duur is, kunnen wij bovendien op elk moment prijsverhogingen doorvoeren of wijzigingen in uw nadeel aanbrengen mits wij u hiervan minstens 2 maanden voor het inwerkingtreden ervan informeren op dezelfde wijze als bepaald in artikel 11.1. U zal geacht worden deze wijzigingen aanvaard te hebben tenzij u binnen de maand na ontvangst van de mededeling de Leveringsovereenkomst opzegt conform artikel 4.3. In geval van mededeling per e-mail is de dag van ontvangst de dag van verzending van de e-mail; indien de mededeling wordt verstuurd per post, wordt deze geacht te zijn ontvangen op de derde dag na de verzending.

11.3. Indien uw Leveringsovereenkomst van bepaalde duur is, kunnen wij u 2 maanden vóór het einde van de lopende periode voorstellen om de prijzen en/of voorwaarden van de Leveringsovereenkomst voor de volgende periode te wijzigen. Indien u schriftelijk instemt met de wijzigingen, zal de Leveringsovereenkomst voor de volgende periode worden vernieuwd volgens deze wijzigingen. Indien u dit niet doet en u ook niet van leverancier bent veranderd bij afloop van de lopende duur, zullen wij u blijven leveren aan de prijzen en voorwaarden van ons goedkoopste equivalent product van bepaalde duur. Uw instemming is niet vereist, wanneer ons voorstel tot vernieuwing van de Leveringsovereenkomst het goedkoopste equivalent product betreft.

11.4. Indien, anders dan in artikel 11.1 en 11.2, in samenspraak met ons de Bijzondere Voorwaarden worden gewijzigd, zal een nieuwe Leveringsovereenkomst tot stand komen zodra wij deze wijziging in onze systemen hebben verwerkt. Wij brengen u van deze datum op de hoogte.

11.5. Elke wijziging in uw verbruik of Leverpunt kan aanleiding geven tot een aanpassing van de Leveringsovereenkomst en de toepasselijke tarieven. Eventuele wijzigingen van het voor-schotbedrag zullen gebeuren overeenkomstig artikel 7.1, in afwijking van artikelen 11.1, 11.2 en 11.3.

11.6. Wij mogen de Leveringsovereenkomst overdragen aan een derde en zullen u in dat geval inlichten. Deze derde zal de Leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verderzetten.

12. Overmacht

12.1. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen onder deze Leveringsovereenkomst, behalve de verplichting tot betaling van een geldsom, geschorst of beperkt gedurende de periode van de overmacht. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van onze wil die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van onze verbintenis, zoals maar niet beperkt tot, uitval van het net, problemen in het transport of de distributie, het niet kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit of aardgas.

12.2. Indien door overmacht de Leveringsovereenkomst gedurende meer dan drie maanden niet kan uitgevoerd worden, hebben zowel u als wij het recht om de Leveringsovereenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

13.1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Wij

verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in ons privacy-beleid zoals vermeld op onze website www.luminus.be onder de rubriek "Disclaimer en Privacy Policy" (het Privacybeleid).

13.2. Voor meer informatie omtrent onze dataretentietermijn, profilering, geautomatiseerde besluitvorming en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan onze filialen en derden verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

13.3. U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen vermeld in ons Privacybeleid (zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan u voor promotiedoeleinden) door contact op te nemen met onze commerciële dienst.

13.4. U heeft een recht van inzage, mededeling, verbetering, wissing (vergetelheid) en gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen beschreven in ons Privacybeleid. Daartoe volstaat het contact op te nemen met onze commerciële dienst, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

14. Geen afstand van recht

Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de Leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

15. Onafdwingbare bepalingen

Indien één van de bepalingen van de Leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst maar zal naar best vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.

16. Toepasselijk recht en akkoorden – klantendienst - klachten - geschillen

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de Leveringsovereenkomst. Luminus verbindt zich ook tot het naleven van het Akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt, te consulteren op de Luminus website, meer bepaald op: www.luminus.be/nl/privel/elektriciteit-gas/prijslijsten/.

16.2. Onze klantendienst is te bereiken via telefoon, per contactformulier, per post, per mail, per chat en per sms (voor de laatste online communicatiemiddelen, check onze Luminus website).

16.3. Voor klachten kan u zich wenden tot onze klantendienst. Voor meer informatie verwijzen wij naar uw factuur of onze website. Als u geen gezamenlijk oplossing vindt met ons, kan u zich wenden tot de Federale Ombudsdienst voor Energie: Koning Albert II-laan 8 bus 6, 1000 Brussel, 02/211.10.60, www.ombudsmanenergie.be. Indien uw Leveringsovereenkomst elektronisch werd afgesloten, kan u ook beroep doen op het ODR platform voor onlinebeschieting van uw geschillen (<http://ec.europa.eu/consumers/odr/>)

16.4. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen omtrent de Leveringsovereenkomst.

17. Herroepingsrecht

U heeft het recht om af te zien van deze Leveringsovereenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, en dit binnen een herroepingstermijn die verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van de bevestiging van de Leveringsovereenkomst door Luminus, of in het geval van een verkoop per telefoon, vanaf de datum van bevestiging van de Leveringsovereenkomst door u. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u via een on-dubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) Luminus op de hoogte stellen van deze beslissing. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u tevens kan downloaden via de website www.luminus.be. Als u uitdrukkelijk verzoekt om de levering van gas/elektriciteit te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, en u alsnog herroept, dan zal u een evenredige vergoeding verschuldigd zijn voor de geleverde energie berekend op grondslag van de totale prijs.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Luminus, Koning Albert II laan 7, 1210 Brussel, info@luminus.be, fax 078/150 211
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de levering van gas/elektriciteit herroep/herroepen (*):

☐ Overeenkomst voor levering aardgas	Contractnr.:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
☐ Overeenkomst voor levering elektriciteit	Contractnr.:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				

Adres huishoudelijke afnemer(s) (zoals vermeld op contract):

Straat: _____ Nr.: _____ Bus: _____
Postcode: _____ Gemeente: _____

Leveringsadres van gas/elektriciteit, indien verschillend van het adres van de huishoudelijke afnemer(s):

Straat: _____ Nr.: _____ Bus: _____
Postcode: _____ Gemeente: _____

Handtekening van huishoudelijke afnemer(s): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum (DD-MM-YYYY): ____ / ____ / ____

Afgesloten op (DD-MM-YYYY):

____ / ____ / ____

Naam/Namen huishoudelijke afnemer(s) (zoals vermeld op contract):

Klantnummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is